

AMOSTRA DE ENTREGÁVEIS

Análise recursal e minuta de contrarrazões

Exemplo de aplicação: recurso inominado em Juizado Especial Cível

Documento demonstrativo produzido a partir de um caso real, **integralmente anonimizado**. Nomes das partes, dos patronos, do magistrado e do órgão julgador, número do processo, identificadores do sistema eletrônico, números de contrato, endereços e demais elementos capazes de identificar pessoas ou o feito foram suprimidos ou substituídos por rótulos genéricos. A técnica jurídica, a estrutura das peças e as referências normativas e jurisprudenciais foram preservadas integralmente.

O que este arquivo contém:

- **PARTE I - Relatório de análise recursal:** mapeamento do que o recorrente impugnou e do que deixou sem impugnação, quadro de admissibilidade, confronto de precedentes, riscos e orientações de procedimento.
- **PARTE II - Minuta de contrarrazões:** peça completa, em duplo eixo - não conhecimento e desprovimento —, pronta para revisão, ajuste e assinatura do advogado responsável.

O método não é exclusivo de recursos. A mesma leitura cruzada se aplica a qualquer peça que chegue aos autos - contestação, impugnação, contrarrazões, manifestação sobre laudo, decisão administrativa - e também, na frente inversa, à auditoria de uma peça que o próprio advogado já redigiu e ainda não protocolou. O que muda é o objeto da leitura; o par relatório mais minuta permanece.

Prazo de produção do conjunto: 48 horas úteis a contar do envio dos autos.

NOTA DE LEITURA

Este arquivo reúne, em sequência, os dois entregáveis que compõem o serviço. Eles são pensados para funcionar juntos: o relatório é o documento de trabalho do advogado, ele diz o que há nos autos, o que a peça do outro lado atacou, o que ficou intocado, onde está o risco e o que precisa ser providenciado antes do protocolo; a minuta é o texto da resposta, redigido a partir desse diagnóstico.

O caso escolhido para demonstração é um recurso inominado, porque nele a leitura cruzada aparece com nitidez: há uma sentença de um lado, uma peça recursal do outro, e a distância entre as duas é o próprio objeto do trabalho. A mecânica, contudo, é a mesma diante de uma contestação, de uma impugnação, de uma manifestação sobre laudo pericial ou de uma decisão administrativa, - e vale igualmente quando o que se examina é uma peça do próprio escritório, ainda não protocolada, para apontar o que ficou sem resposta antes que o prazo se feche.

Duas convenções aparecem ao longo do texto e merecem explicação. A primeira são as marcações [VERIFICAR], que sinalizam pontos que dependem de consulta ao sistema processual, ao cliente ou a documento ainda não juntado. Elas são deliberadas: o relatório não presume dados que não pode conferir. A segunda é a ressalva final da minuta, que a identifica como material de trabalho sujeito a revisão e assinatura do advogado responsável pois o serviço é de apoio técnico, e a responsabilidade profissional pela peça protocolada permanece integralmente com o patrono da causa.

Todas as referências de legislação, súmulas, temas repetitivos e enunciados foram conferidas em fonte oficial, e o relatório registra expressamente, ao final, o que não foi possível confirmar, inclusive precedentes citados pela parte contrária sem indicação de órgão julgador. Esse registro de limites é parte do método.

PARTE I

Relatório de análise recursal

Processo nº	[suprimido]
Juízo de origem	Juizado Especial Cível de comarca do interior
Recorrente	Instituição Financeira A (ré, condenada solidariamente)
Recorrido	Consumidor idoso, aposentado, residente em zona rural (autor - sentença de procedência total)
Litisconsorte	Instituição Financeira B (corrê, recorrente em peça autônoma)
Recurso	Recurso inominado - art. 41 da Lei 9.099/1995
Órgão ad quem	Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado
Intimação para contrarrazões	[VERIFICAR: data da intimação no sistema processual]
Prazo final	[VERIFICAR: 10 dias úteis da intimação - art. 42, §2º, c/c art. 12-A da Lei 9.099/1995]

Sumário executivo

Este relatório trata exclusivamente do recurso da Instituição Financeira A; o recurso da corrê foi objeto de relatório e minuta próprios. A sentença julgou totalmente procedentes os pedidos e condenou a Recorrente em apenas dois pontos: solidariamente com a corrê ao pagamento de R\$ 5.000,00 a título de dano moral e à obrigação de restabelecer o domicílio bancário do benefício previdenciário junto à instituição pagadora originária.

O recurso interposto é peça-modelo manifestamente reaproveitada de outro processo. Discute, do início ao fim, cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e saque - produto que não é objeto desta ação —, dirige-se a órgão julgador inexistente no microsistema dos Juizados, refere-se a magistrada quando a sentença foi proferida por juiz, e requer, ao final, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de outro Estado. Nada disso é mero erro material: a peça não dialoga com a sentença destes autos. O eixo do não conhecimento por ausência de dialeticidade, fundado no art. 932, III, do Código de Processo Civil e na ratio da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, é aqui substancialmente mais forte do que no recurso da corrê.

Soma-se a isso uma contradição processual que consome a preliminar de incompetência: a Recorrente arguiu a necessidade de perícia técnica depois de haver requerido, em audiência de conciliação, o julgamento antecipado da lide.

Prognóstico de manutenção da sentença: alto. Providência mais urgente: protocolar as contrarrazões no prazo e, em paralelo, cobrar o cumprimento do capítulo da obrigação de fazer, até hoje sem qualquer providência nos autos.

Quadro de admissibilidade

Requisito	Situação	Base legal	Consequência
Tempestividade	Regular, embora a peça se contradiga: afirma que a sentença foi publicada em determinada data e que o termo final seria posterior, mas o protocolo é anterior à data que ela própria aponta como a da publicação, e o preparo foi recolhido antes disso. Certidão da Secretaria atesta a tempestividade.	Art. 42, caput, c/c art. 12-A da Lei 9.099/1995	Não arguir intempestividade; usar a contradição como indício do reaproveitamento da peça
Preparo	Comprovado, em guia própria e no valor devido. O recolhimento antecipado à interposição não prejudica o requisito.	Art. 42, §1º, e art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/1995	Não arguir deserção por antecipação
Certidões de guia em atraso	Ponto a esclarecer. Há certidões registrando atraso de guias que não correspondem à recolhida pela Recorrente.	Art. 42, §1º, da Lei 9.099/1995	[VERIFICAR: a que serviço e a qual parte correspondem essas guias] - só arguir deserção se confirmada exigência não satisfeita
Dialeticidade	Vício grave e generalizado. A peça impugna sentença diversa da proferida e discute produto estranho à lide.	Art. 932, III, do CPC; ratio da Súmula 182/STJ	Não conhecimento - é a preliminar central
Interesse recursal	Parcialmente ausente. O pedido principal é o reconhecimento da regularidade dos contratos impugnados, mas esses contratos são da corré e a Recorrente não foi condenada a restituí-los. Sua sucumbência limita-se ao dano moral solidário e à obrigação de fazer - esta não impugnada.	Art. 996 do CPC	Ausência de utilidade e de sucumbência no capítulo que o recurso pretende reformar
Inovação recursal	Não identificada. As teses repetem a contestação.	Arts. 1.013 e 1.014 do CPC	Nada a arguir
Representação	Regular. Procuração, substabelecimento e carta de preposição nos autos; subscritor devidamente inscrito.	Art. 41, §2º, da Lei 9.099/1995	Nada a arguir
Documentos novos	Não houve documento novo em sentido técnico, mas a peça reproduz capturas de páginas da internet com orientações genéricas sobre transferência de benefício previdenciário, sem valor probatório quanto aos fatos destes autos.	Art. 435 do CPC	Impugnar o valor probatório, não a juntada

Mapa de impugnação

Fundamentos da sentença IMPUGNADOS

Fund.	Fundamento da sentença	Cap. do recurso	Como o recorrente impugnou	Força
F1	Responsabilidade objetiva do fornecedor: "Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa pelos danos decorrentes de defeitos relativos à prestação dos serviços".	R3 - item III, "b"	Invoca os arts. 104 e 171 do Código Civil, o pacta sunt servanda e doutrina clássica sobre contrato de adesão. Não afasta o regime do CDC.	Frágil - argumenta em outro plano normativo, sem tocar na norma aplicada
F3	Ônus da prova das rés: "competia às instituições financeiras demonstrar, de maneira segura e convincente, a efetiva manifestação de vontade do consumidor e a regularidade das operações".	R2 - item III, "a"	Sustenta a validade da assinatura eletrônica por biometria facial, com apoio na MP 2.200-2/2001, na Lei 14.063/2020, na Lei 10.931/2004 e em instrução normativa previdenciária, e junta a solicitação de troca de domicílio bancário.	Média, e autodestrutiva - o documento juntado revela que a captura biométrica se deu no aplicativo do consultor, em posto de atendimento, e não pelo consumidor
F8	Dano moral: "A redução indevida e reiterada de benefício previdenciário ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e atinge concretamente a tranquilidade e a segurança financeira do consumidor".	R4 - item III, "c"	Nega o ilícito e o nexo causal; sustenta que a lide versa sobre direito patrimonial, sem verossimilhança de afetação à personalidade; invoca doutrina e julgados sobre banalização do dano moral.	Frágil - não enfrenta os fatos concretos descritos na sentença
F8 quantum	Arbitramento em R\$ 5.000,00, com base na extensão do dano, na condição das partes e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.	R5 - item III, "d"	Pede a redução para R\$ 1.000,00, invocando parâmetros gerais de razoabilidade.	Média - é o único pedido subsidiário formulado e o de maior chance concreta

Fundamentos da sentença NÃO IMPUGNADOS

Fund.	Fundamento da sentença	Situação	Efeito processual
F2	"as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade desenvolvida, conforme orientação consagrada na Súmula 479 do STJ".	Nenhuma menção no recurso	Fundamento autônomo íntegro - art. 932, III, do CPC
F4	Os três contratos impugnados, de valores distintos, "apresentam a mesma fotografia de biometria, o mesmo endereço IP e	Nenhuma menção no recurso	Fundamento determinante da declaração de

Fund.	Fundamento da sentença	Situação	Efeito processual
	registro de autenticação exatamente na mesma data, hora, minuto e segundo".		inexistência, íntegro
F5	"trata-se de consumidor idoso, aposentado e residente em zona rural, circunstâncias que recomendam especial cautela na aferição da regularidade e transparência da contratação de operações financeiras por meios digitais".	Nenhuma menção no recurso	Fundamento autônomo íntegro
Solidariedade	"As rés integram a cadeia de fornecimento relacionada aos fatos discutidos nos autos, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC".	Nenhuma menção no recurso	É o fundamento que sustenta a condenação da própria Recorrente e permanece intocado
Cap. (f)	Restabelecimento do domicílio bancário do benefício junto à instituição pagadora originária, "devendo ser adotadas pelas demandadas as providências cabíveis".	Não impugnado nos pedidos	Trânsito em julgado parcial; obrigação exigível desde já - art. 43 da Lei 9.099/1995
F9	Tutela de urgência deferida em sentença, na forma do art. 300 do CPC.	Nenhuma menção no recurso	Capítulo não devolvido

Conclusão do mapa de impugnação. A condenação da Recorrente repousa sobre a solidariedade na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, e sobre a responsabilidade objetiva por fortuito interno, consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Nenhum dos dois fundamentos foi impugnado. Ainda que a Turma acolhesse integralmente as teses do recurso sobre validade da assinatura eletrônica e sobre dano moral, a base normativa da condenação permaneceria íntegra.

Capítulos da sentença não recorridos

Não foram impugnados os capítulos condenatórios dirigidos exclusivamente à corré nem, no que toca à própria Recorrente, o capítulo relativo ao restabelecimento do domicílio bancário. Também não foi impugnada a tutela de urgência. Sobre esses capítulos operou-se o trânsito em julgado parcial, e o efeito devolutivo não os alcança.

Matérias preclusas e contradições processuais

1. Incompetência do Juizado por alegada necessidade de perícia. A preliminar já havia sido deduzida na contestação e foi implicitamente rejeitada pela sentença. Ocorre que, na audiência de conciliação, a própria Recorrente requereu o julgamento antecipado da lide. Quem pede julgamento antecipado afirma que a causa está madura e dispensa dilação probatória; ressuscitar, depois de vencida, a tese de que o feito exigiria perícia configura preclusão lógica e comportamento contraditório - venire contra factum proprium processual.

2. Produto estranho à lide. O recurso discute, em toda a sua extensão, cartão de crédito consignado, reserva de margem consignável e saque por cartão. Nenhum desses produtos é

objeto da demanda, que trata de três empréstimos consignados contratados junto à corre e da alteração do domicílio bancário do benefício previdenciário.

3. Endereçamento e destinatário equivocados. A peça dirige-se a câmara de direito público - órgão inexistente no microssistema dos Juizados e estranho à matéria consumerista —, refere-se por duas vezes a magistrada quando a sentença foi proferida por juiz, e requer, ao final, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de outro Estado.

4. Pedido de honorários contra o recorrido. O recurso requer a condenação da parte recorrida em honorários de 20%. No microssistema dos Juizados, em segundo grau os honorários recaem exclusivamente sobre o recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.

Confronto de precedentes

Precedentes invocados pelo recorrente	Precedentes que sustentam a sentença
Julgados de Turmas Recursais de outros Estados sobre incompetência do Juizado quando impugnada assinatura eletrônica. Distinguishing: nesses casos a solução da lide dependia de perícia em arquivo digital; aqui o vício é aferível pela simples leitura dos documentos produzidos pelas próprias rés, o que dispensa exame técnico. São, ademais, precedentes desprovidos de eficácia vinculante, e a própria Recorrente pediu o julgamento antecipado da lide.	Tema Repetitivo 1.061 do STJ: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)". Precedente qualificado - autoriza o art. 932, IV, do CPC.
Acórdãos de tribunais estaduais sobre validade da contratação digital com biometria, geolocalização e IP. Distinguishing: em todos havia conduta confirmatória do consumidor - recebimento do crédito e pagamento das prestações por anos - e substrato probatório íntegro; aqui a prova das rés é internamente contraditória e o autor jamais confirmou a operação.	Súmula 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
Recurso especial citado por trecho isolado para sustentar que a fraude bancária não bastaria, por si só, à caracterização do dano moral. [VERIFICAR: o julgado é citado sem indicação de órgão julgador nem cotejo com o caso; conferir antes de refutá-lo nominalmente em sustentação oral.] A tese, de todo modo, não se aplica: o dano aqui não decorre da fraude em abstrato, mas da supressão mensal e continuada de verba alimentar.	Acórdão recente do STJ em caso de fraude em consignado de beneficiária previdenciária formalizado por meio digital com biometria e geolocalização, em que foram mantidas a responsabilidade objetiva, a restituição em dobro e a condenação por dano moral.
Acórdãos estaduais que afastam o dano moral em descontos realizados em conta-corrente. Distinguishing: tratam de descontos em conta-corrente comum e, em um deles, de cartão consignado com dívida impagável; aqui o desconto incide diretamente sobre benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar.	Precedentes do STJ sobre a incidência do art. 14, §3º, do CDC e sobre a excepcionalidade da revisão do quantum indenizatório, reservada aos casos de valor irrisório ou exorbitante.
Precedente contrário previsível, não citado pelo recorrente: acórdão do STJ segundo o qual a mera negativa genérica do consumidor não invalida a contratação digital. Distinguishing: a ratio condiciona a validade à hipótese em que a instituição "lograr demonstrar que não houve qualquer indício de fraude"; aqui os indícios são documentais e produzidos pelas próprias rés.	Enunciados 54 e 69 do FONAJE sobre competência: a menor complexidade é aferida pelo objeto da prova, e ações de dano moral não são, por si só, matéria complexa.

Riscos e pontos de atenção

1. O documento juntado pelo recorrente trabalha contra ele - mas exige leitura atenta.

Nas razões recursais está reproduzida a solicitação de troca de domicílio bancário de pagamento do benefício previdenciário, em que se leem o posto de atendimento - uma loja parceira —, o nome da preposta responsável pelo atendimento e, sobretudo, a declaração de que o documento foi "assinado eletronicamente por APP do Consultor com Biometria". Ou seja: a biometria foi capturada no aplicativo do consultor, dentro de estabelecimento comercial, sob operação de preposta identificada, e não pelo próprio consumidor em seu aparelho, como sustenta a narrativa recursal de contratação "100% digital". O quadro seguinte confirma que a operação então registrada foi a abertura de conta corrente, em intervalo de vinte e seis minutos naquela mesma manhã.

2. Atenção à distância temporal. O documento é de meados de 2023, ao passo que os empréstimos impugnados são do ano seguinte. A distância precisa ser tratada com cuidado: ela não desmente a versão do autor, mas convém confirmar com o cliente quando esteve na loja e o que assinou naquela ocasião. [VERIFICAR: com o cliente, o atendimento na loja parceira e o que lhe foi apresentado.]

3. Risco principal - redução do quantum. É o único pedido subsidiário formulado e o que tem maior chance concreta de acolhimento. A Recorrente pede a fixação em R\$ 1.000,00. Impacto econômico máximo: R\$ 4.000,00.

4. Risco secundário - preliminar de incompetência. Baixo, diante do pedido de julgamento antecipado formulado pela própria Recorrente em audiência e da natureza documental da prova. Ainda assim, é preliminar de ordem pública e deve ser enfrentada com rigor, porque o seu acolhimento levaria à extinção sem resolução de mérito.

5. Prognóstico de não conhecimento integral: moderado, não alto. As Turmas Recursais frequentemente superam vícios formais quando existe impugnação genérica ao mérito. Por isso a preliminar deve vir sempre cumulada com o pedido de desprovimento, e não como aposta única.

6. Fundamento não apreciado, a reiterar. A petição inicial deduziu a nulidade formal por inobservância do art. 595 do Código Civil e a teoria do desvio produtivo do consumidor, não examinadas na sentença. Devem ser reiterados, sob pena de a Turma, ao reformar, julgar a causa madura sem apreciá-los.

7. Cumprimento da obrigação de fazer. Até a última movimentação dos autos, a Recorrente não comprovou qualquer providência quanto ao restabelecimento do domicílio bancário. A corré juntou comprovantes de suspensão dos descontos; a Recorrente, nada.

Orientações de procedimento

1. Protocolar as contrarrazões no prazo de 10 dias úteis contados da intimação, na forma do art. 42, §2º, c/c art. 12-A da Lei 9.099/1995. [VERIFICAR: data da intimação e data-limite.] Peça autônoma, protocolada separadamente das contrarrazões ao recurso da corrê. Não contar com o prazo em dobro do art. 186, §3º, do CPC - sua aplicação nos Juizados é controvertida.

2. Recurso adesivo: incabível. O Enunciado 88 do FONAJE afasta o recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal. Não há, ademais, sucumbência do recorrido. Nada a providenciar.

3. Questões do art. 1.009, §1º, do CPC. A única interlocutória desfavorável ao recorrido - o indeferimento inicial da tutela de urgência - está prejudicada, porque a sentença deferiu a tutela. Nada a providenciar.

4. Cumprimento da obrigação de fazer - providência paralela e urgente. O recurso inominado tem somente efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995, e o capítulo sequer foi impugnado. Reiterar a petição já protocolada, com pedido de intimação da Recorrente para, em cinco dias, comprovar o restabelecimento do domicílio bancário, sob pena de multa diária. Prazo: imediato.

5. Documentos a obter antes do protocolo. Extrato ou comprovante do órgão previdenciário indicando o banco pagador atual do benefício; confirmação, junto ao cliente, do atendimento na loja parceira; e esclarecimento, junto à central de custas do tribunal, sobre as guias em atraso certificadas nos autos.

6. Dados pendentes - replicação dos [VERIFICAR]:

- Data da intimação para contrarrazões e data-limite do prazo - Secretaria / sistema processual.
- Serviço e parte a que correspondem as guias em atraso certificadas - central de custas do tribunal.
- Circunstâncias do atendimento presencial na loja parceira - cliente.
- Órgão julgador e teor integral do recurso especial citado por trecho isolado pela Recorrente - conferir antes de refutá-lo nominalmente.
- Jurisprudência das Turmas Recursais do próprio Estado sobre fraude em consignado e sobre competência em contratação digital: não retornou nesta pesquisa; conferir no portal do tribunal antes de citar.

7. Diligências junto ao cliente. Confirmar se o benefício voltou a ser pago pela instituição originária; se esteve na loja indicada e o que assinou; e se recebeu, em espécie, o valor do empréstimo mencionado na inicial, bem como se algum documento lhe foi entregue na ocasião.

8. Revisão e assinatura. A minuta é material de trabalho e não pode ser protocolada sem revisão e assinatura do advogado responsável, na forma do art. 3º, §2º, da Lei 8.906/1994.

Fontes verificadas

Legislação (redação vigente conferida)

- [Lei 9.099/1995, art. 41](#) - cabimento do recurso inominado e representação obrigatória por advogado.
- [Lei 9.099/1995, art. 42](#) - prazo de dez dias, preparo em 48 horas sob pena de deserção (§1º) e resposta escrita do recorrido em dez dias (§2º).
- [Lei 9.099/1995, art. 12-A](#) - contagem dos prazos em dias úteis.
- [Lei 9.099/1995, art. 43](#) - recurso recebido somente no efeito devolutivo.
- [Lei 9.099/1995, art. 46](#) - confirmação da sentença pelos seus próprios fundamentos.
- [Lei 9.099/1995, art. 54](#) - abrangência do preparo.
- [Lei 9.099/1995, art. 55](#) - honorários devidos pelo recorrente vencido.
- [Código de Defesa do Consumidor, art. 42](#) - repetição do indébito em dobro.

Precedentes e enunciados

- [STJ, REsp 1.846.649, Segunda Seção, Tema 1.061](#) - ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da assinatura impugnada.
- [Súmula 479 do STJ](#) - responsabilidade objetiva por fortuito interno.
- [STJ, REsp 2.248.122/RS, Quarta Turma](#) - fraude em consignado com biometria; restituição em dobro e dano moral mantidos.
- [STJ, REsp 2.194.391/SP, Terceira Turma](#) - excludentes do art. 14, §3º, do CDC.
- [STJ, AgInt no AREsp 2.882.744, Quarta Turma](#) - excepcionalidade da revisão do quantum indenizatório.
- [STJ, REsp 2.197.156, Terceira Turma](#) - precedente desfavorável, distinguido no confronto de precedentes.
- Enunciados do FONAJE: 54 (a menor complexidade é aferida pelo objeto da prova), 69 (ações de dano moral não são, por si sós, complexas), 88 (descabimento do recurso adesivo), 96 (condenação do recorrente vencido independe de contrarrazões), 122 (custas e honorários cabíveis no não conhecimento), 160 (causa madura na Turma Recursal) e 166 (juízo prévio de admissibilidade em primeiro grau).

Não confirmado - e, por isso, não citado nominalmente nas peças: a jurisprudência das Turmas Recursais do próprio Estado sobre a matéria; a Súmula 182 do STJ, invocada apenas como ratio aplicada por analogia; e o recurso especial citado pela Recorrente por trecho isolado, sem indicação de órgão julgador. Os precedentes de tribunais estaduais mencionados no confronto de precedentes são reproduzidos como constam do próprio recurso, para fins de distinção, e não foram conferidos em base oficial.

Ressalva de método. Boa parte das decisões do STJ sobre a matéria foi resolvida por óbices de admissibilidade - Súmulas 5 e 7 —, sem exame do mérito; nas peças foram utilizadas apenas as que enfrentaram o tema substantivo. Esse dado reforça a estratégia: a controvérsia é fático-probatória, o que favorece a manutenção do julgado de origem.

PARTE II

Minuta de contrarrazões ao recurso inominado

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE [OMITIDA] - ESTADO DE [OMITIDO]

PRIORIDADE - IDOSO

Processo nº [omitido]

[RECORRIDO], já qualificado nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados que ao final subscrevem, apresentar, tempestivamente,

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO

interposto por [INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A], pelas razões anexas, requerendo, na forma do art. 42, §2º, da Lei nº 9.099/1995:

- a) a juntada destas contrarrazões aos autos;
- b) o exame do juízo prévio de admissibilidade do recurso por este Juízo, na forma do Enunciado 166 do FONAJE;
- c) sucessivamente, a remessa dos autos às Egrégias Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste Estado - e não ao Tribunal de Justiça de outra unidade da Federação, como equivocadamente requerido pelo Recorrente;
- d) que todas as intimações sejam realizadas na forma requerida na inicial, sob pena de nulidade.

Nestes termos, pede deferimento.

[Local], data do protocolo.

CONTRARRAZÕES AO RECURSO INOMINADO

Processo nº	[omitido]
Recorrente	Instituição Financeira A
Recorrido	Consumidor idoso, aposentado
Juízo de origem	Juizado Especial Cível da Comarca de [omitida]

EGRÉGIA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO**ÍNCLITOS JULGADORES****EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) RELATOR(A)****I - SÍNTESE PROCESSUAL**

O Recorrido, idoso, aposentado por idade e residente em zona rural, procurou uma agência do Recorrente para contratar um único empréstimo, de R\$ 2.000,00, recebido em espécie, com a ressalva expressa de que não haveria alteração da conta em que recebia o benefício previdenciário. Ainda assim, o domicílio bancário foi transferido para o Recorrente e, em seguida, o Recorrido descobriu três empréstimos consignados vinculados à corré, que jamais contratou, com descontos mensais de R\$ 281,00, R\$ 39,00 e R\$ 104,00 sobre o seu benefício.

Contestando, o Recorrente sustentou que a portabilidade decorreu de solicitação do próprio consumidor e arguiu a incompetência do Juizado por alegada necessidade de perícia. Na audiência de conciliação, contudo, requereu o julgamento antecipado da lide.

A sentença julgou totalmente procedentes os pedidos. Quanto ao ora Recorrente, condenou-o em dois pontos: solidariamente com a corré, ao pagamento de R\$ 5.000,00 a título de danos morais, por integrar a cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor; e à obrigação de adotar as providências necessárias ao restabelecimento do domicílio bancário do benefício junto à instituição pagadora originária.

Contra essa sentença insurge-se o Recorrente por meio de peça que, como se demonstrará, não foi escrita para estes autos.

II - DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO**II.1 - Da ausência de dialeticidade: o recurso impugna sentença diversa e discute produto estranho à lide**

Determina o art. 932, III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao rito da Lei nº 9.099/1995, que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É o que

consagra também a ratio da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, ao reputar inviável o recurso que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

O recurso do Recorrente não atende a esse requisito mínimo, e não por deficiência argumentativa - mas porque versa sobre outro processo. Vejam Vossas Excelências:

Primeiro. A peça discute, do começo ao fim, cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável e saque. Lê-se, textualmente, que "não há qualquer insurgência da parte autora quanto à legalidade abstrata do cartão de crédito consignado nem quanto à possibilidade jurídica de realização de saque por seu intermédio", que "o desfecho do presente litígio gravita apenas em torno da comprovação da regularidade do saque realizado pela parte autora por meio de cartão de crédito consignado de sua titularidade" e que "cai por terra a falácia autoral de desconhecer a contratação do cartão de crédito consignado". Não há, nestes autos, cartão de crédito consignado, reserva de margem consignável ou saque por cartão. A demanda versa sobre três contratos de empréstimo consignado da corré e sobre a alteração do domicílio bancário do benefício previdenciário.

Segundo. A peça dirige-se a "Colenda Câmara de Direito Público", órgão inexistente no microsistema dos Juizados Especiais e estranho à matéria consumerista.

Terceiro. Refere-se, por duas vezes, às decisões da "Ilustre Magistrada prolatora da r. sentença". A sentença recorrida foi proferida por MM. Juiz de Direito.

Quarto, e decisivo: nos requerimentos da petição de interposição, o Recorrente pede que os autos sejam remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça de outra unidade da Federação.

Quinto. A própria alegação de tempestividade é internamente contraditória: afirma-se uma data de publicação da sentença e um termo final dela decorrente, quando o recurso foi protocolado em data anterior à publicação que a peça aponta, com preparo recolhido antes disso.

Não se trata de erro material tolerável. Trata-se de peça de outro processo, adaptada apenas no cabeçalho, o que revela que os fundamentos da sentença destes autos não foram lidos, nem enfrentados. Recurso assim não devolve matéria alguma ao órgão ad quem, e o seu não conhecimento é medida que se impõe.

II.2 - Dos fundamentos autônomos da sentença que sequer foram mencionados

Ainda que se supere o vício acima, remanesce a ausência de impugnação específica de três fundamentos autônomos, cada um deles suficiente, por si só, para sustentar a condenação do Recorrente.

O primeiro é a solidariedade - e é o fundamento que sustenta a sua própria condenação. Assentou a sentença que as rés integram a cadeia de fornecimento relacionada aos fatos discutidos nos autos, respondendo solidariamente pelos prejuízos causados ao consumidor, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor. O

recurso não menciona esses dispositivos, não discute a inserção do Recorrente na cadeia de fornecimento e não sustenta a existência de causa excludente da solidariedade.

O segundo é a responsabilidade objetiva por fortuito interno. Consignou a sentença que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados no âmbito das operações bancárias, por se tratar de fortuito interno relacionado ao risco da atividade desenvolvida, conforme orientação consagrada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. O recurso não menciona essa súmula, não invoca o art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor e não sustenta culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O terceiro é a hipervulnerabilidade do consumidor. Registrou o juízo tratar-se de consumidor idoso, aposentado e residente em zona rural, circunstâncias que recomendam especial cautela na aferição da regularidade e da transparência da contratação de operações financeiras por meios digitais. Silêncio absoluto.

Some-se a isso o fundamento determinante da declaração de inexistência dos contratos - a constatação de que os três contratos, de valores distintos, apresentam a mesma fotografia de biometria, o mesmo endereço IP e registro de autenticação exatamente na mesma data, hora, minuto e segundo —, igualmente ignorado.

II.3 - Da ausência de interesse recursal no capítulo impugnado

O pedido principal do recurso é que seja reconhecida a regularidade dos contratos impugnados. Ocorre que os três contratos foram celebrados com a corré, e o Recorrente não foi condenado a restituir valor algum deles decorrente. Sua sucumbência limita-se ao dano moral solidário e à obrigação de fazer relativa ao restabelecimento do domicílio bancário - esta última, como se verá, não impugnada.

Falta, portanto, ao Recorrente interesse recursal - utilidade e necessidade - no capítulo que pretende ver reformado, na dicção do art. 996 do Código de Processo Civil.

III - DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL

O Recorrente sustenta que, impugnada a biometria facial, a lide só poderia ser dirimida com a realização de perícia técnica em arquivos digitais, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/1995. A tese não se sustenta por três razões independentes.

A primeira é de coerência processual. Na audiência de conciliação, o próprio Recorrente informou que já havia oferecido contestação, reiterou os seus termos e requereu o julgamento antecipado da lide. Quem requer o julgamento antecipado afirma que a causa está madura e dispensa dilação probatória. Vencido, não pode o Recorrente ressuscitar a alegação de que o feito exigiria perícia técnica: há preclusão lógica e comportamento contraditório, vedado pela boa-fé processual que os arts. 5º e 6º do Código de Processo Civil consagram.

A segunda é probatória. A menor complexidade, para fins de competência, é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material, como assenta o Enunciado 54 do FONAJE, e as ações envolvendo danos morais não constituem, por si sós, matéria complexa, na dicção do Enunciado 69 do mesmo Fórum. Aqui, o vício é aferível pela simples leitura dos documentos juntados pelas próprias rés: três contratos autônomos, de valores distintos, com a mesma fotografia, o mesmo endereço IP e o mesmo carimbo de data e hora até o segundo. Não é preciso perito para constatar que uma mesma pessoa não celebra, compreende e aceita três negócios jurídicos distintos no mesmo instante - basta ler.

A terceira é de ônus. O que o Recorrente chama de necessidade de perícia é, na verdade, o ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu. Ao julgar o Tema Repetitivo 1.061, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou que, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura constante do contrato bancário juntado pela instituição financeira, cabe a esta o ônus de provar a autenticidade. Transferir esse ônus ao consumidor idoso, sob o rótulo de incompetência do Juizado, é inverter o precedente qualificado e esvaziar a proteção do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Os precedentes de Turmas Recursais de outros Estados colacionados no recurso não socorrem o Recorrente: neles a solução da lide dependia efetivamente de exame técnico em arquivo digital, ao passo que aqui a prova é documental e autoevidente. São, ademais, julgados desprovidos de eficácia vinculante.

Rejeita-se, pois, a preliminar.

IV - DO MÉRITO: DO DESPROVIMENTO

IV.1 - Da alegada regularidade da alteração do domicílio bancário: o documento do próprio Recorrente o desmente

Sustenta o Recorrente que a portabilidade do domicílio bancário decorreu de solicitação do próprio consumidor, formalizada por assinatura eletrônica com biometria facial, invocando o art. 10, §2º, da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, o art. 4º, II, da Lei nº 14.063/2020 e o art. 29, §5º, da Lei nº 10.931/2004.

Ocorre que o documento que o próprio Recorrente juntou às suas razões diz outra coisa. Trata-se da "Solicitação de Troca de Domicílio Bancário de Pagamento de Benefício do INSS", em que se leem, entre outros dados, o posto de atendimento - uma loja parceira —, o nome da preposta responsável pelo atendimento e, ao pé do documento, a declaração de que ele foi "assinado eletronicamente por APP do Consultor com Biometria".

A expressão é do próprio Recorrente e diz tudo: a captura biométrica não se deu no aparelho do consumidor, em jornada digital autônoma, como sustenta a narrativa recursal, mas no aplicativo do consultor, dentro de um estabelecimento comercial, sob operação de preposta identificada. O quadro reproduzido em seguida confirma que a operação então registrada foi a abertura de conta corrente, em intervalo de vinte e seis minutos daquela mesma manhã.

Ou seja: um homem de mais de setenta anos à época, aposentado, residente em zona rural e sem domínio de recursos digitais, dirigiu-se a uma loja para contratar um empréstimo de R\$ 2.000,00 e, no mesmo atendimento, teve sua face capturada pelo aplicativo de um consultor para abrir uma conta corrente e transferir para ela o pagamento de sua aposentadoria. Não há aí manifestação de vontade livre, consciente e informada - há colheita de biometria em balcão, com finalidade que o consumidor não compreendeu e à qual expressamente se opôs, conforme narrado desde a petição inicial.

As capturas de páginas da internet com orientações genéricas sobre como transferir o benefício previdenciário para outro banco, reproduzidas no recurso, nada provam quanto aos fatos destes autos. Explicar como o procedimento funciona em tese não demonstra que, no caso concreto, o consumidor o quis.

Sublinhe-se, por fim, que a validade abstrata da assinatura eletrônica jamais esteve em discussão. A sentença foi expressa ao consignar que a validade abstrata do meio eletrônico não implica, por si só, a comprovação da contratação no caso concreto.

IV.2 - Do pacta sunt servanda e do contrato de adesão

Dedica o Recorrente várias laudas ao princípio da força obrigatória dos contratos e à legitimidade do contrato de adesão, com invocação de doutrina clássica. O argumento é circular: pressupõe demonstrada a manifestação de vontade que constitui, precisamente, o objeto da controvérsia. Não há pacta sunt servanda sem pactum. Reconhecida a ausência de consentimento válido, não há pacto a ser observado - e a discussão sobre adesão, onerosidade excessiva ou revisão de cláusulas simplesmente não se coloca.

Registre-se, ainda, que o recurso afirma que o consumidor utilizou-se dos valores creditados em seu benefício próprio e menciona saque por cartão de crédito consignado - alegações que não correspondem a nada do que consta destes autos e que, por isso, não podem servir de base a juízo algum.

IV.3 - Da responsabilidade solidária

A condenação do Recorrente decorre de sua inserção na cadeia de fornecimento, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do Código de Defesa do Consumidor - fundamento, repita-se, não impugnado. E é fundamento correto: foi no atendimento prestado pelo Recorrente que se colheu a biometria do consumidor e se transferiu o pagamento de seu benefício, criando a condição operacional para que os descontos passassem a ocorrer.

Aplica-se, no ponto, a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A responsabilidade do fornecedor só se afasta mediante prova da inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, na forma do art. 14,

§3º, do Código de Defesa do Consumidor - prova que o Recorrente não produziu, como reafirmou a Terceira Turma daquela Corte ao julgar o Recurso Especial nº 2.194.391/SP.

No mesmo sentido, examinando hipótese de fraude em empréstimo consignado de beneficiária previdenciária formalizado por meio digital com biometria e geolocalização, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 2.248.122/RS, manteve a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a restituição em dobro e a condenação por danos morais.

Convém antecipar a distinção quanto ao entendimento firmado pela Terceira Turma no Recurso Especial nº 2.197.156, segundo o qual a mera negativa genérica do consumidor não invalida a contratação digital quando a instituição demonstra a inexistência de qualquer indício de fraude. A própria ratio afasta a sua incidência aqui: o pressuposto é a ausência de indício de fraude, e nestes autos o indício é documental, inequívoco e produzido pelas próprias rés.

IV.4 - Do dano moral

Alega o Recorrente que inexistente ilicitude e nexo causal e que a lide versa sobre um direito patrimonial, sem qualquer verossimilhança de afetação à personalidade. A afirmação não dialoga com o que a sentença efetivamente decidiu:

"O autor, pessoa idosa e aposentada, sofreu descontos mensais diretamente sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar destinada à sua subsistência, em decorrência de três contratos de empréstimo que não reconhece, além de ter sido surpreendido com alteração do domicílio bancário de recebimento de seus proventos. A redução indevida e reiterada de benefício previdenciário ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano e atinge concretamente a tranquilidade e a segurança financeira do consumidor."

Não se está diante de simples frustração contratual. Um idoso cuja única fonte de renda é a aposentadoria viu-se privado de R\$ 424,00 por mês, durante mais de dois anos, e teve o pagamento de seu benefício transferido para instituição que não escolheu. O dano decorre da própria supressão de meios de subsistência e da perda de controle sobre a verba alimentar.

Os julgados estaduais invocados no recurso tratam de descontos em conta-corrente comum e de cartão consignado com dívida impagável - situações materialmente distintas da subtração direta de benefício previdenciário de pessoa idosa.

IV.5 - Do pedido subsidiário de redução do quantum

Pretende o Recorrente que a indenização seja reduzida a R\$ 1.000,00. O valor arbitrado - R\$ 5.000,00 - é módico e adequado à extensão do dano, à reiteração da conduta ao longo de mais de dois anos, à hipervulnerabilidade do consumidor idoso e ao porte econômico dos ofensores, atendendo à dupla função compensatória e pedagógica da reparação. Reduzi-lo a R\$ 1.000,00 equivaleria a tornar economicamente indiferente a conduta e a estimular a sua repetição.

É firme, ademais, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, reafirmado pela Quarta Turma no Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 2.882.744, de que a revisão do arbitramento é excepcional, reservada aos casos de valor irrisório ou exorbitante - o que evidentemente não é o caso.

V - DO TRÂNSITO EM JULGADO PARCIAL E DA OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO IMPUGNADA

Nos requerimentos finais do recurso, o Recorrente não impugna o capítulo do dispositivo que determinou o restabelecimento do domicílio bancário do benefício previdenciário do autor junto à instituição pagadora originária, caso ainda permaneça vinculado ao Recorrente em decorrência da operação discutida nestes autos, devendo ser adotadas pelas demandadas as providências cabíveis. Tampouco impugna o capítulo relativo à tutela de urgência.

Sobre esses capítulos não há efeito devolutivo a exercer. E, como o recurso inominado é recebido somente no efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, a obrigação é exigível desde já - sem que, até a presente data, o Recorrente tenha comprovado nos autos qualquer providência a respeito, ao contrário da corrê, que juntou comprovantes da suspensão dos descontos.

Requer-se, por isso, que o acórdão consigne expressamente o trânsito em julgado parcial desse capítulo.

VI - DA REITERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS NÃO APRECIADOS

Na hipótese de reforma da sentença no fundamento acolhido, e considerando que o julgamento devolve à Turma todas as questões suscitadas e discutidas relativas ao capítulo impugnado, na forma do art. 1.013, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente, e do Enunciado 160 do FONAJE, o Recorrido reitera expressamente, para apreciação:

- a) a nulidade formal dos negócios jurídicos, por inobservância da forma adequada à contratação com pessoa de baixíssima instrução, nos termos do art. 595 do Código Civil, e violação do dever de informação clara e adequada previsto no art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor;
- b) a violação do dever de informação e da boa-fé objetiva, pela colheita de biometria em atendimento de balcão, no aplicativo do consultor, para finalidade que o consumidor não compreendeu e à qual se opôs; e
- c) o desvio produtivo do consumidor, pelo tempo e esforço que o Recorrido, idoso residente em zona rural, teve de despender junto ao banco, ao órgão previdenciário e ao seu patrocínio para solucionar problema a que não deu causa.

VII - DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

A sentença aplicou corretamente precedente qualificado - o Tema Repetitivo 1.061 do Superior Tribunal de Justiça - e enunciado sumular daquela Corte - a Súmula 479. Nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, o relator negará provimento a recurso contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal, bem como a acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos. Requer-se, pois, o julgamento monocrático de improvimento.

Subsidiariamente, requer-se a confirmação da sentença pelos seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento de acórdão, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

VIII - DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/1995 que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, fixados entre dez e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. A condenação independe da apresentação de contrarrazões, como assenta o Enunciado 96 do FONAJE, e é cabível inclusive na hipótese de não conhecimento do recurso, na dicção do Enunciado 122 do mesmo Fórum.

Requer-se, portanto, a condenação do Recorrente em custas e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizado, percentual justificado pelo trabalho adicional imposto ao patrocínio do Recorrido - que precisou responder a peça alheia ao objeto da lide —, pela natureza alimentar da verba e pela hipervulnerabilidade do consumidor.

Consigne-se, ainda, que o pedido do Recorrente de condenação da parte recorrida em honorários de 20% não encontra amparo legal: no microsistema dos Juizados, os honorários de segundo grau recaem exclusivamente sobre o recorrente vencido.

IX - DOS REQUERIMENTOS

Ante o exposto, requer o Recorrido:

- a) o NÃO CONHECIMENTO integral do recurso inominado, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença - peça dirigida a órgão diverso, referente a produto estranho à lide e com pedido de remessa a outro Tribunal —, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, e da ratio da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça;
- b) o NÃO CONHECIMENTO do capítulo em que se pede o reconhecimento da regularidade dos contratos celebrados com a corré, por ausência de interesse recursal do Recorrente, nos termos do art. 996 do Código de Processo Civil;
- c) a REJEIÇÃO da preliminar de incompetência do Juizado Especial, ante a preclusão lógica decorrente do pedido de julgamento antecipado da lide formulado pelo próprio Recorrente em audiência e a natureza documental da prova, na forma dos Enunciados 54 e 69 do FONAJE;

- d) sucessivamente, o DESPROVIMENTO INTEGRAL do recurso, com a manutenção da sentença em todos os seus capítulos, preferencialmente por decisão monocrática, na forma do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, ou mediante confirmação pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995;
- e) o reconhecimento do trânsito em julgado parcial do capítulo relativo ao restabelecimento do domicílio bancário e do capítulo relativo à tutela de urgência, não impugnados;
- f) a apreciação dos fundamentos autônomos reiterados no item VI destas contrarrazões, na hipótese de acolhimento de qualquer capítulo recursal, na forma do art. 1.013, §§1º e 2º, do Código de Processo Civil;
- g) a condenação do Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995;
- h) que todas as intimações sejam realizadas na forma requerida na petição inicial, sob pena de nulidade; e
- i) a manutenção da prioridade de tramitação, por se tratar de parte com mais de sessenta anos de idade, na forma do art. 1.048, I, do Código de Processo Civil.

Nestes termos, pede deferimento.

[Local], ____ de _____ de ____.

[ADVOGADO(A) RESPONSÁVEL] - OAB/___ nº _____

MINUTA - material de trabalho, sujeito a revisão, ajuste e assinatura do advogado responsável antes do protocolo, na forma do art. 3º, §2º, da Lei nº 8.906/1994.

SOBRE ESTE DOCUMENTO E SOBRE O SERVIÇO

O conjunto reproduzido acima corresponde a um caso real de recurso inominado em Juizado Especial Cível, anonimizado para fins de demonstração. Foi produzido em regime de apoio técnico ao advogado responsável pela causa: a análise dos autos, o mapeamento da impugnação, a pesquisa de legislação e de precedentes em fonte oficial e a redação da minuta são executadas pelo prestador; a revisão, a decisão estratégica, a assinatura e o protocolo permanecem, integralmente, com o patrono constituído.

Duas frentes. A primeira é a demonstrada aqui, que consiste em analisar a peça que a parte contrária protocolou (qualquer peça, não apenas recursal) e entregar o diagnóstico acompanhado da minuta da resposta cabível. A segunda é inversa e consiste em auditar uma peça que o próprio advogado já redigiu, antes do protocolo, confrontando-a com o que consta dos autos para apontar alegação deixada sem resposta, fundamento não enfrentado, prova não requerida e risco de preclusão. Em ambas, o entregável tem a mesma forma: um relatório que diz o que há, e um texto pronto para revisão e assinatura.

Salvaguardas observadas. Nenhum dado de cliente é divulgado: todo material de demonstração é anonimizado como neste arquivo, e os autos recebidos são tratados sob sigilo profissional, na forma dos arts. 25 a 27 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Não há captação de clientela nem contato com a parte: o serviço é prestado a advogado, e apenas a ele. Não se prometem resultados, o relatório trabalha com prognósticos fundamentados e registra expressamente os seus limites e os pontos que dependem de verificação.

Uso de inteligência artificial. A produção emprega ferramentas de inteligência artificial em etapas de leitura, organização e pesquisa, sempre sob supervisão humana e com conferência das fontes em bases oficiais. As referências normativas e jurisprudenciais são verificadas uma a uma, e o que não pôde ser confirmado é declarado como tal no próprio relatório, em vez de ser citado.

Erimar Santos · (84) 99970-0170 · erimar_santos@hotmail.com